



PUTUSAN
Nomor 2143 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Dr. H. HAMDANI Ar, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jalan Anggrek Nomor 11, Lingkungan Karang Teruna, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama: Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Hassanuddin Mataram Nusa Tenggara Barat, yang berkedudukan di Jalan Amir Hamzah Nomor 106 Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jono G. Nugroho, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Teratai I Blok G, Nomor 246, Wisma Sweta Indah, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

- 1. AGUS PARIS, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Mandalika Nomor 22, Ampenan Utara, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
- 2. Ms. MUSTAKIM, ST**, bertempat tinggal di Jalan Mandalika Nomor 22, Ampenan Utara, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
- 3. ASRIANA TS, SE**, bertempat tinggal di Jalan Mandalika Nomor 22, Ampenan Utara, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
- 4. Drs. TAMRIN**, bertempat tinggal di Jalan Mandalika Nomor 22, Ampenan Utara, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2143 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Israil., S.H, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor LBH Fatih Putri Hakiki, beralamat di Jalan Saturnus III Blok B Nomor 108, Dusun Bumi Permai BTN BHP Desa TelagaWaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Pendirian Yayasan Pendidikan dan Sosial Hasanuddin Mataram Nusa Tenggara Barat Nomor 25 Tanggal 28 Oktober yang dibuat oleh Notaris Eddy Hermansyah, SH Mataram, sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021301.AH.01.04. Tahun 2015 Tanggal 05 November 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan dan Sosial Hasanuddin Mataram Nusa Tenggara Barat, dimana Penggugat selaku Ketua Yayasan dengan segenap pengurusnya tersebut adalah tetap sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Akta Pendirian Yayasan Pendidikan dan Sosial Hasanuddin Dua Tiga Empat Mataram Nomor 02 Tanggal 13 Desember 2021 sebagai Akta Perubahan Pendirian Yayasan Nomor 234 Tanggal 04 Februari 1983 yang dibuat Notaris Nani Suryani, SH. MKn Kabupaten Lombok Barat, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0029462.AH.01.04. Tahun 2021 Tanggal 14 Desember 2021 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan dan Sosial Hasanuddin Dua Tiga Empat Mataram,

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2143 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimohonkan oleh Para Tergugat tersebut adalah tidak sah serta tidak mengikat;

5. Menyatakan hukum bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat beserta segenap pengurusnya tersebut yaitu melakukan Perubahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan dan Sosial Hasanuddin Mataram Nusa Tenggara Barat menjadi Yayasan Pendidikan dan Sosial Hasanuddin DuaTigaEmpat Mataram, tanpa melalui mekanisme yang benar bahkan bertentangan dengan ketentuan AD/ART Yayasan Pendidikan dan Sosial Hasanuddin Mataram Nusa Tenggara Barat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Moril kepada Penggugat akibat tekanan bathin/fsikis yang dialami Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/PN Mtr, tanggal 2 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dengan putusan Nomor 95/PDT/2023/PT MTR, tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Juli 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta-Kas/Pdt/2023/PN Mtr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 95/PDT/2023/PT MTR, Tanggal 10 Juli 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 256/PDT.G/2022/PN.MTR Tanggal 2 Mei 2023;

Dan Dengan Mengadili Sendiri SBB:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Pendirian Yayasan Pendidikan dan Sosial Hasanuddin Mataram Nusa Tenggara Barat Nomor 25 Tanggal 28 Oktober yang dibuat oleh Notaris Eddy Hermansyah, SH Mataram, sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021301.AH.01.04. Tahun 2015 Tanggal 5 November 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan dan Sosial Hasanuddin Mataram Nusa Tenggara Barat, dimana Penggugat selaku Ketua Yayasan dengan segenap pengurusnya tersebut adalah tetap sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Akta Pendirian Yayasan Pendidikan dan Sosial Hasanuddin Dua Tiga Empat Mataram Nomor 02 Tanggal 13 Desember 2021 sebagai Akta Perubahan Pendirian Yayasan Nomor 234 Tanggal 4 Februari 1983 yang dibuat Notaris Nani Suryani, SH. MKn Kabupaten Lombok Barat, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0029462.AH.01.04. Tahun 2021

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2143 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 Desember 2021 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan dan Sosial Hasanuddin DuaTigaEmpat Mataram, yang dimohonkan oleh Para Tergugat tersebut adalah tidak sah serta tidak mengikat;

5. Menyatakan hukum bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat beserta segenap pengurusnya tersebut yaitu melakukan Perubahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan dan Sosial Hasanuddin Mataram Nusa Tenggara Barat menjadi Yayasan Pendidikan dan Sosial Hasanuddin DuaTigaEmpat Mataram, tanpa melalui mekanisme yang benar bahkan bertentangan dengan ketentuan AD/ART Yayasan Pendidikan dan Sosial Hasanuddin Mataram Nusa Tenggara Barat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Moril kepada Penggugat akibat tekanan bathin/fsikis yang dialami Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi diterima tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Mataram) dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat terbukti pokok gugatan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0029462.AH.01.04 Tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan dan Sosial Hasanuddin Dua Tiga Empat Mataram;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2143 K/Pdt/2024



Bahwa untuk sampai pada tuntutan sebagaimana petitum gugatan Penggugat pada angka 4; Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0029462.AH.01.04 Tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan dan Sosial Hasanuddin Dua Tiga Empat Mataram yang dimohonkan oleh Para Tergugat tersebut tidak sah serta tidak mengikat", dan dikarenakan terbukti pihak yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut merupakan pihak ketiga yang tidak turut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat berdasar dan beralasan untuk dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dr. H. HAMDANI Ar, S.H., M.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dr. H. HAMDANI Ar, S.H., M.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2143 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ttd./

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512100

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2143 K/Pdt/2024